



EN LA COMUNA DE LA REINA, SANTIAGO DE CHILE
NOTARIO PÚBLICO PRIMERA NOTARÍA DE LA REINA PABLO JAVIER
MARTÍNEZ LOAIZA

Certifico que la presente copia de Escritura Pública de PROTOCOLIZACIÓN es Testimonio Fiel de su Original. Santiago, 02 de diciembre de 2025.



Firma Electrónica Avanzada Ley Nro 19.799.-
AA, Excmo Corte Suprema de Chile.-
Certificado Nro 123456935863 Verifique validez en <http://www.fojas.cl>.-



Notario Público Primera Notaría de La Reina Pablo Javier Martínez Loaiza ,
02 Diciembre de 2025
Emito con firma electronica avanzada (ley No19.799, de 2002) AA de
13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-
Certificado Nro 123456935863.- Verifique validez en www.fojas.cl .-
Firmado digitalmente por:RAFAEL ORLANDO CORVALAN GUERRA
Fecha: 02.12.2025 13:20 Razón: Notario Suplente
Ubicación: La Reina



PAU

PROTOCOLIZACION DE
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO TENIDO A LA VISTA DE
CONTRATO PROYECTO DE SOLUCIÓN ENERGÉTICA

En Santiago de Chile, a dos de diciembre de dos mil veinticinco, yo, **PABLO MARTÍNEZ LOAIZA**, Abogado, Notario Público de La Primera Notaria de La Reina, con oficio en La Reina, Avenida Príncipe de Gales número cinco mil ochocientos cuarenta y uno, certifico que a solicitud verbal de don **GONZALO YAÑEZ CARCAMO**, cédula de identidad número doce millones trescientos cuarenta y un mil setecientos guión tres y de don **RODRIGO GONZALEZ LEIVA**, cédula de identidad número trece millones seiscientos setenta y dos mil novecientos treinta y tres guión cero, ambos en representación de **ESIGN S.A.**, Rol Único Tributario número noventa y nueve millones quinientos cincuenta y un mil setecientos cuarenta guión K, procedo a protocolizar copia simple de documento tenido a la vista de CONTRATO PROYECTO DE SOLUCIÓN ENERGÉTICA entre **CLIMATESMART LEASING SPA** y **COMUNIDAD EDIFICIO PUERTA PATAGONIA HABITACIONAL**, que consta de once páginas; Quedando agregado y protocolizado al final del presente Registro de Instrumentos Públicos y Documentos Protocolizados bajo el número sesenta y dos mil seiscientos treinta y cinco. Doy Fe.- Repertorio número setenta mil cuatrocientos dieciséis.-



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autocorrelado de la
Escuela Corte Suprema
de Chile.
Cert N° 12345678901
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>





REVERSO DE LA CARILLA INUTILIZADA
CONFORME ARTICULO 404 INC. 3°
CÓDIGO ORGANICO DE TRIBUNALES

NOTARIO



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autoacordado de la
Escuela Corte Suprema
de Chile.
Cert N° 123456935863
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>





CONTRATO PROYECTO DE SOLUCIÓN ENERGÉTICA
ENTRE
COMUNIDAD EDIFICIO PUERTA PATAGONIA
Y
CLIMATESMART LEASING SpA

En Santiago a 01 de diciembre de 2025, por una parte, **Climatesmart Leasing SpA**, rol único tributario n° **77.868.887-5** representado por don **Juan Pablo González Jaramillo**, cédula nacional de identidad n° **16.286.068-2**, ambos domiciliados para estos efectos en **Avenida Chacabuco 485, oficina 302, Concepción, Región de Bio Bio**, en adelante también "Climatesmart" o "CSL" y por la otra, **Comunidad Edificio Puerta Patagonia Habitacional**, rol único tributario n° 53.319.273-4, representada por don **Juan Moisés González Muñoz** cédula nacional de identidad n° **12.436.839-1**, ambos con domicilio para estos efectos en **Vilanova 250, Comuna de Las Condes**, en adelante también el "Cliente" o la "Arrendataria", todos los anteriores en conjunto e indistintamente denominados "las Partes", han convenido la celebración del presente contrato de solución energética, en adelante el "Contrato".

PRIMERO: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente contrato, **Climatesmart** implementará para el **Cliente** un proyecto de solución energética, en adelante "los Servicios", en virtud del cual **Climatesmart** instalará en las dependencias del **Cliente** los equipos de su propiedad con el fin de optimizar el funcionamiento de la sala de calderas.

Los equipos serán entregados en arrendamiento al **Cliente**, quien acepta para sí y que se detallan en el Anexo N°1.

SEGUNDO: ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los Servicios que prestará **Climatesmart**, incluyen el levantamiento técnico y energético inicial de las instalaciones del **Cliente**, destinado a la entrega de una solución técnica y económicamente factible de implementar.

Climatesmart efectuará, a través de su partner estratégico, la sociedad **Servicios de Ingeniería Geist Spa** rut 77.275.038-2, la instalación de los equipos arrendados en el inmueble del **Cliente** ubicado en calle **Vilanova 250, Las Condes, Santiago**:

La instalación contempla:

- Provisión e instalación de 2 (dos) Bombas de Calor Powerworld Air Heat Pump 60 kW R290.
- Provisión e instalación de 2 (dos) sistemas de generación instantánea de energía Friwasta Plus 60
- Provisión e instalación de 4 (cuatro) estanques de inercia de 1.700 litros.
- Provisión e instalación de sistema de 2 (dos) bombas circuladoras de agua para sistema primario, una para cada bomba de calor.



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autocredencial de la
Firma Corte Suprema
de Chile -
Cert N° 1234567890123
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



- Provisión e instalación de nuevo tablero eléctrico de fuerza y control.
- Piping en cobre en primario y PPR en secundario y calefacción; conexión a circuito existente.
- Plan de monitoreo de temperaturas, presión y servicios de control 24/7

El plazo de instalación de los equipos será de 2 meses contados desde la fecha del presente Contrato. El Cliente deberá permitir la entrada de personal de Climatesmart como de cualquiera empresa contratista o partner asociado al contrato o que ésta designe, a los lugares en los que se efectuará la entrega e instalación de los equipos.

Si por cualquiera omisión, hecho o culpa del Cliente o de su personal, o de terceros, fuerza mayor o caso fortuito, o en caso de atrasos en los plazos de importación de alguno o todos los equipos por el proveedor de fábrica, se produjesen atrasos, interrupciones o incumplimientos en la ejecución de los Servicios u obligaciones materiales del Contrato, Climatesmart quedará liberada, de la obligación de cumplir en el plazo y/o fechas convenidos, o del pago de multas, extendiéndose dicho plazo automáticamente por el mismo número de días u horas que hubiera durado el incumplimiento, atraso o contingencia; o excepcionalmente por un número superior de días u horas, previa justificación por escrito de Climatesmart.

TERCERO: PRECIO

Renta mensual: 67,127 UF + IVA (36 pagos mensuales en total). La primera renta se pagará junto con el inicio de los trabajos.

Anticipo: \$10.000.000.- + IVA pagadero en 6 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de \$1.666.667.- que se pagarán conjuntamente con cada renta. La primera cuota se pagará junto con el inicio de los trabajos.

Climatesmart emitirá su factura dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes.

El valor de la cuota mensual incluye tanto la renta de arrendamiento de los equipos como la instalación e implementación del proyecto.

El precio no incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual será de cargo del Cliente y se agregará en la respectiva factura. Asimismo, serán de cargo del Cliente todo otro impuesto, contribución, tasa, derecho o gravamen que pudiere afectar al presente Contrato y se recargará en la factura respectiva, a excepción únicamente del impuesto a la renta que grave a Climatesmart.

En caso de valores expresados en Unidades de Fomento, el valor de ésta será aquel determinado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financiera para el último día de cada mes anterior a la fecha de facturación. Si por cualquier motivo o causa de suprimiere o congelare la reajustabilidad de la Unidad de Fomento, el saldo se convertirá en el equivalente en pesos a la fecha que ocurra tal evento y se reajustará desde esa fecha hasta su pago efectivo de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o por el Organismo que lo reemplace.

El Cliente tendrá un plazo de 15 días corridos contados desde la fecha de la emisión de la referida factura, para proceder a pagarla. En caso de retraso en el pago de la factura, se devengará en favor



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autocorrelado de la
Firma Corte Suprema
de Chile.
Cert N° 1234567890123
Verifique validez en
<http://www.fonasa.cl>





de Climatesmart el interés máximo convencional, utilizado para operaciones reajustables en moneda nacional.

El Cliente estará en incumplimiento del Contrato y constituido en mora por la mera ocurrencia del hecho de no pagar oportunamente el precio convenido en el presente Contrato, o si el CLIENTE cayere en insolvencia o se sometiere a un procedimiento de liquidación voluntaria, sin que se requiera trámite o declaración judicial alguna que así lo establezca.

En caso de no pago de la factura dentro de los plazos convenidos y a partir de la fecha de vencimiento de dicho plazo, Climatesmart estará facultada para suspender los Servicios y bloquear los equipos, ya sea de manera presencial o remota, hasta que el pago sea efectuado.

La suspensión de los Servicios y bloqueo de los equipos que tenga su causa en el no pago de alguna de las facturas adeudadas o en un hecho no imputable a Climatesmart, no dará lugar a descuentos en la facturación de la cuota mensual y no generará ningún tipo de responsabilidad de Climatesmart para con el CLIENTE.

Los pagos los debe efectuar el Cliente a través de cualquiera de las siguientes opciones:

Cuenta Corriente N°9427 8910 de Banco Santander

CUARTO: VIGENCIA

El presente Contrato tendrá una vigencia de **36 meses**; una vez cumplido el plazo de vigencia, éste se renovará automáticamente por periodos iguales y sucesivos de un año cada uno, salvo que cualquiera de las partes comunique a la otra su intención de no perseverar en el Contrato con 60 días de antelación a lo menos.

En caso de que no se prorrogare el Contrato, Climatesmart deberá retirar los equipos, en un periodo de tiempo no mayor a 6 meses, no siendo responsabilidad de Climatesmart dejar las instalaciones intervenidas en iguales condiciones a las existentes previo a la suscripción del presente Contrato, lo cual será de cargo exclusivo del Cliente.

Asimismo, terminado el presente Contrato por cualquier causa, el Cliente deberá restituir de inmediato a Climatesmart los equipos entregados en arrendamiento. Queda convenido que, por cada día de atraso en la devolución de los equipos, el Cliente incurrirá en una multa en favor a Climatesmart equivalente a 1 UF + IVA, por cada día o fracción de retraso.

QUINTO: GARANTÍA

Los equipos gozan de una garantía de 36 meses, contados a partir de la fecha de la entrega del proyecto terminado, operando de manera conforme.

La garantía cubre la reposición y/o reparación única y exclusivamente de aquellos elementos o piezas que fallen.

Obligaciones del Cliente en relación a la garantía.

- a. Utilizar y velar por el correcto uso y buen estado de los equipos, de acuerdo a las indicaciones técnicas de los mismos y lo señalado por el personal de Climatesmart o de su contratista y/



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autocorrelado de la
Firma Corte Suprema
de Chile.
Cert N° 12345678901
Verifique validez en
<http://www.firma.cl>

fabricante, utilizando los equipos de acuerdo con sus aptitudes y características naturales. Se entenderá como “uso no adecuado” todo aquel que no condiga con lo recién señalado.

- b. Comunicar inmediatamente a Climatesmart en caso de que los equipos presenten cualquier tipo de fallas y/o desperfectos en su funcionamiento con el fin de concretar una visita técnica de inspección.
- c. Realizar plan de mantenimiento adecuado con empresa autorizada por Climate Smart Leasing considerando las pautas de mantenimiento de fabricante, instalador o normativas vigentes.

SEXTO: ARRENDAMIENTO

El Cliente declara recibir los equipos entregados en arriendo a su entera satisfacción y en perfectas condiciones de conservación y funcionamiento. Durante la vigencia del Contrato, los equipos utilizados en la ejecución del proyecto serán de propiedad exclusiva de Climatesmart, y por tanto, el Cliente no podrá intervenirlos, alterarlos, modificarlos, trasladarlos, grabarlos, transferirlos o enajenarlos de ninguna forma, sin autorización previa y por escrito de Climatesmart.

Climatesmart tendrá derecho, en todo momento, a inspeccionar el inmueble y las instalaciones donde se han instalado los equipos.

El Cliente deberá otorgar las facilidades de acceso necesarias para que las inspecciones se lleven a cabo.

Los gastos de mantención y reparación serán de cargo de la comunidad y se pagarán independientemente a este Contrato, salvo que el Cliente decida modificarlo e incorporarlos dentro del mismo.

Climatesmart no tendrá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que por efecto de uso y goce de los equipos entregados en arrendamiento o de su funcionamiento puedan causarse en la persona o bienes del Cliente, de sus dependientes o de terceros, responsabilidad que corresponderá íntegra y totalmente al Cliente.

Climatesmart sólo será responsable de daño directo y emergente causado al Cliente como consecuencia del incumplimiento grave e imputable a Climate Smart Leasing des sus obligaciones. En ningún caso, Climatesmart será responsable por daños indirectos, imprevistos, moral ni lucro cesante. En caso, la responsabilidad total y acumulada de Climate Smart Leasing derivada directa o indirectamente del presente contrato, cualquiera sea su naturaleza o motivo, no excederá de un monto equivalente al 100% del valor total del contrato.

El Cliente se obliga a restituir los equipos entregados en arrendamiento en igual estado, habida consideración del desgaste causado por su uso legítimo, dejándose expresa constancia que responderá hasta e la culpa levisima y de los hechos de terceros y de fuerza mayor.

Cualquier manipulación, intervención, modificación u operación del Cliente o de terceros en los equipos entregados en arrendamiento, sin autorización de Climatesmart, y que afecte el normal funcionamiento de los equipos, implicará la responsabilidad exclusiva del Cliente, la cual deberá asumir todos los costos asociados a la reparación o recuperación de los equipos.



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada Ley N° 19.799
Autocorrelado de la
Firma Corte Suprema
de Chile -
Cert N° 1234567890123
Verifique validez en
<http://www.firma.cl>





El Cliente deberá dar inmediato aviso a Climatesmart en caso de cualquier problema, incidente, falla, accidente, entre otros, que ocurra en los equipos entregados en arrendamiento. En caso de que la falla o desperfecto no sea imputable a Climatesmart, se entregará una cotización al Cliente con el precio de la reparación.

SEPTIMO: DOMINIO DEL BIEN ARRENDADO

El Cliente reconoce que el dominio absoluto de los bienes arrendados pertenece a Climatesmart, y por lo tanto, se compromete a no ejecutar acto alguno que pueda alterar la titularidad del dominio o que tienda a su enajenación, transferencia o gravamen o que tenga por resultado uno cualquiera de estos actos. Si la Arrendataria tuviere conocimiento de hechos o acciones por las cuales se impugnare o desconociere el título de dominio de Climatesmart o derivaren o pudieren derivar en situaciones que amenacen o turben el ejercicio de su derecho, deberá ponerlo en su conocimiento de inmediato y ejercitar de su propio cargo cuantas acciones, excepciones o reclamaciones fueren necesarias, ante cualquier autoridad administrativa, política o judicial que corresponda, para acreditar el dominio de la arrendadora sobre los bienes arrendados.

Con el objeto de prevenir cualquiera de las situaciones indicadas, la Climatesmart estará facultada para adherir al bien arrendado placas, etiquetas u otras marcas que indiquen que aquel es de propiedad de ella, sin que la arrendataria pueda retirarlos bajo ninguna circunstancia.

OCTAVO: OPCIÓN DE COMPRA.

Al término del plazo de vigencia del presente Contrato, el Cliente tendrá el derecho a ejercer una opción de compra para efectos de adquirir el dominio de los equipos entregados en arrendamiento, libres de gravámenes y/o prohibiciones. En caso de ejercer dicha opción, Climatesmart tendrá la obligación de vender dichos equipos al Cliente. El precio total que el Cliente deberá pagar al ejercer la opción de compra será el valor equivalente al pago 1 UF+ IVA. Ejercida la opción, Climatesmart transferirá al Cliente todo tipo de garantías que estuvieren vigentes, referida a los bienes objeto de la opción de compra.

El Cliente deberá informar a Climatesmart su intención de ejercer la opción de compra, mediante aviso escrito enviado con al menos 30 días corridos de anticipación, a la fecha de término del plazo de vigencia del Contrato.

Para hacer efectiva la opción de compra, el Cliente deberá estar al día con el pago de las cuotas.

NOVENO: OBLIGACIONES DE CLIMATE SMART LEASING

Climate Smart Leasing se obliga a:

- a. Realizar la Instalación de los equipos necesarios en el marco de la implementación del proyecto y que son propios del mismo;
- b. Informar oportunamente al Cliente en caso de poseer información respecto de eventos, hechos o acontecimientos que hayan afectado o puedan afectar el normal funcionamiento del proyecto o la seguridad de las instalaciones;
- c. Capacitar a funcionarios del Cliente sobre las nuevas tecnologías implementadas;



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada Ley N° 19.799
Autocertificado de la
Firma Corte Suprema
de Chile -
Cert N° 123456935863
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



- d. Realizar declaración de instalaciones ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en caso de ser procedente.

Climatesmart no compromete presencia de su personal de forma permanente para la operación de las instalaciones.

El Contrato no considera la reposición o mantención de equipos debido a robos o hurtos ocurridos en las dependencias del Cliente o por daños ocurridos por intervención de terceros.

DÉCIMO: OBLIGACIONES DEL CLIENTE

El Cliente se obliga a:

- a. Mantener las medidas de seguridad de las instalaciones existentes a la fecha del Contrato;
- b. Impedir el acceso, manipulación e intervención a las instalaciones y equipamientos del proyecto, de cualquier persona distinta de aquellas autorizadas por Climatesmart en virtud del presente Contrato;
- c. Permitir y facilitar el acceso al personal de Climatesmart y al personal autorizado por esta última a las Instalaciones utilizadas en virtud del presente Contrato;
- d. No realizar, directa o indirectamente ni a través de terceros, modificaciones, reparaciones o intervenciones a los equipos objeto del Proyecto, de propiedad de Climatesmart, sin previa autorización por escrito de ésta;
- e. En caso de emergencia, fuerza mayor y/o riesgo de daño a las instalaciones y/o equipamiento del proyecto, el Cliente deberá notificar a Climatesmart, a la brevedad posible y tomar las acciones de resguardo que sean necesarias para salvaguardar la integridad de los activos de Climatesmart;
- f. No cambiar, modificar, alterar, transformar, intervenir, manejar indebidamente, utilizar negligente o inapropiadamente los equipos entregados en arrendamiento.
- g. Cumplir con toda la normativa aplicable, siendo de su responsabilidad la gestión de los permisos y autorizaciones que correspondan y que tengan relación con la ejecución del proyecto.
- h. Notificar oportunamente a Climatesmart en caso de realizar alguna modificación en las instalaciones que pueda afectar el correcto funcionamiento del Proyecto.
- i. El Cliente será el responsable de despejar y liberar el área de Instalación definida que dificulte o imposibilite la ejecución.
- j. Declarar los parámetros de operación del sistema intervenido.

UNDÉCIMO: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES.

El Cliente es responsable del cuidado y hechos que se produzcan en sus dependencias e instalaciones y en las instalaciones y bienes de Climatesmart materia del presente Contrato.

El Cliente se obliga a proporcionar toda la información requerida por Climatesmart para poder certificar y declarar sus instalaciones ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en caso de ameritar. Asimismo, el Cliente deberá efectuar a su costo todas las mejoras y modificaciones en sus instalaciones que sean necesarias por parte de Climatesmart de acuerdo a los requerimientos de la SEC.



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autocorrelado de la
Firma Corte Suprema
de Chile -
Cert N° 123456935863
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



Es responsabilidad del Cliente velar por la no alteración de los equipos de propiedad de Climatesmart. Cualquier modificación realizada por el Cliente, que contravenga lo fijado por la normativa vigente, podrá originar costos asociados a las modificaciones requeridas para volver a certificar la instalación, y en cualquier caso, permitirá a Climatesmart a poner término al presente Contrato.

Las instalaciones del Cliente que queden fuera de norma por hecho, intervención o culpa del Cliente y que no sean regularizadas por parte de éste dentro de los plazos entregados por Climatesmart, serán comunicadas a la SEC y se procederá al retiro de los equipos de Climatesmart.

El Cliente deberá dar aviso inmediato a Climatesmart de toda modificación que realice en sus instalaciones a fin que Climatesmart revise y valide que la instalación esté de acuerdo a la normativa vigente. Climatesmart podrá retirar sus equipos o incluso terminar el Contrato, mientras el Cliente no regularice la instalación.

DUODÉCIMO: PERSONAL Y VÍNCULO ENTRE CLIENTE Y CLIMATE SMART LEASING.

Todo el personal que Climatesmart contrate o destine a la ejecución de este Contrato será de su exclusiva responsabilidad. En ningún caso dicho personal tendrá vínculo alguno de subordinación o dependencia con el Cliente.

Climatesmart deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las normas de carácter laboral y previsional relativas a sus trabajadores, en especial en todo lo que diga relación con el pago de remuneraciones, retención de impuestos, imposiciones previsionales, cotizaciones sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, seguros de accidentes, seguros de cesantía y demás normas de carácter laboral y de seguridad social.

Las Partes declaran y establecen expresamente que de este Contrato no derivan ni derivarán situaciones ni relaciones de dependencia o subordinación que pudieran entenderse o estimarse constituir un contrato de trabajo.

DÉCIMO TERCERO: SEGUROS

El Cliente deberá contratar los seguros que sean necesarios para resguardar los equipos de propiedad de Climatesmart que le sean entregados con motivo o con ocasión de la ejecución del Contrato, contra todo riesgo, tales como, pérdida, daño, robo, incendio, terremoto u otros. Los seguros deberán ser tomados en beneficio de Climatesmart, por el valor total del Contrato, indicado en la Cláusula Cuarta y permanecer vigentes mientras los equipos estén en poder del Cliente.

En caso que el Cliente no contratará dichos seguros, Climatesmart estará facultada para hacerlo, cargándose los costos de éstos al precio de los Servicios, lo cual es expresamente aceptado por el Cliente.

El Cliente deberá informar de inmediato a Climatesmart el siniestro que hubiere afectado a los equipos, indicando su fecha, lugar y circunstancias, así como la naturaleza y monto estimado de los daños. Asimismo, deberá dejar constancia inmediata de los hechos en la unidad policial más cercana y dar aviso a la compañía aseguradora correspondiente.



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autocertificado de la
Firma Corte Suprema
de Chile -
Cert N° 123456935863
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

La rehabilitación de todos los seguros después de ocurrido un siniestro será de cargo y costo exclusivo del Cliente.

DÉCIMO CUARTO: MULTAS

Climatesmart podrá aplicar multas en los siguientes casos:

- a. Multa de 15 UF por evento: Cuando no se permita al personal autorizado por Climatesmart el ingreso a las instalaciones, para realizar labores de construcción, instalación, operación y mantenimiento.
- b. Cuando terceros, distintos de las personas autorizadas por Climatesmart, manipulen, interfieran, realicen un uso indebido o imprudente, o cualquier acción que afecte las instalaciones referidas al proyecto, se aplicará una multa equivalente al valor de la reparación del daño ocasionado, de acuerdo a lo informado por Climatesmart.

Las multas que Climatesmart aplique al Cliente deberán ser notificadas por escrito mediante correo electrónico al Administrador del Contrato del Cliente.

DÉCIMO QUINTO: INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que en virtud del presente Contrato correspondan al Cliente, especialmente fa falta de pago oportuno de una cualquiera de las cuotas mensuales pactadas, facultará a Climatesmart para:

- Exigir el pago de todas las rentas de arrendamiento vencidas y, sin necesidad de trámite ni declaración alguna, el de todas las cuotas mensuales sucesivas hasta el término del Contrato, las que se entenderán devengadas por todo el período correspondientes y vencidas por ese solo hecho, más el precio de la opción de compra.
- Dar por terminado el Contrato, sin necesidad de trámite ni declaración judicial alguna, y exigir la inmediata devolución de los equipos, retirándolos del lugar donde se encuentren.
- Suspender el Servicio que se presta por medio de los equipos arrendados, el que solo se restituirá una vez regularizada la situación que motivo la suspensión.

DÉCIMO SEXTO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO POR CLIMATE SMART LEASING

Climatesmart tendrá derecho a poner término anticipado al Contrato, sin necesidad de declaración judicial o arbitral previa y sin que corresponda pago de indemnización alguna al Cliente, en los siguientes casos:

- a. Cuando el Cliente no pague oportunamente dos o más facturas emitidas por Climatesmart dentro del plazo establecido.
- b. Por insolvencia del Cliente.
- c. Si el Cliente incurre en incumplimiento de las disposiciones de este Contrato y/o de la normativa vigente.
- d. Por caso fortuito o fuerza mayor.
- e. Por las demás causales que se establezcan en el Contrato.

DÉCIMO SEPTIMO: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO POR EL CLIENTE



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autocertificado de la
Firma Corte Suprema
de Chile -
Cert N° 12345678901
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>





El Cliente tendrá derecho a poner término anticipado al presente Contrato, en los siguientes casos:

- a. Por reorganización y/o liquidación, o bien, insolvencia de Climatesmart.
- b. Si Climatesmart incurre en incumplimiento de las disposiciones de este Contrato y/o de la normativa vigente.
- c. Por caso fortuito o fuerza mayor.

DECIMO OCTAVO: CESIÓN

El Cliente se obliga a no ceder, transferir, ni delegar a terceras personas o empresas este Contrato, o los derechos y obligaciones que de él emanan en todo o en parte, incluyendo todos y cada uno de los Servicios que se otorguen al amparo de este instrumento, sin la conformidad expresa y escrita de Climatesmart. Por su parte Climatesmart se encontrará facultada para ceder el todo o parte del presente Contrato, a alguna empresa relacionada, filial o coligada a ésta.

DECIMO NOVENO: COMUNICACIONES

Toda comunicación otorgada de conformidad a este instrumento deberá ser efectuada por escrito, y sólo se entenderá haber sido recibida:

- a. Cuando haya sido entregada por mano, contra recepción debidamente firmada de la misma;
- b. Cuando haya sido despachada por correo certificado, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su entrega en el correo u oficina postal según los registros o certificado de correos;
- c. En el caso de comunicación vía correo electrónico, cuando haya sido confirmada su recepción por la otra parte.

Para los efectos anteriores, serán personas de contacto y domicilios válidos de las partes los siguientes:

Climatesmart Leasing SpA, Sr. Juan Pablo González Jaramillo, mail jgonzalez@climatesmartleasing.com

Comunidad Edificio Puerta Patagonia Habitacional, Sr. Juan González Muñoz mail juan.sud@gmail.com con copia a Sebastián Lorca Tapia sebastianlorca@hotmail.com

Será responsabilidad de cada parte dar aviso a la otra, en caso de cambio en la persona y/o en los demás datos de contacto para los efectos de las comunicaciones.

VIGÉSIMO: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Por medio del presente Contrato, el Cliente designa como Administrador del Contrato a **Juan González Muñoz**, y Climatesmart a su contacto individualizado en la cláusula anterior.

La función de los Administradores de Contrato, será administrar, operar y controlar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato, además de representar a las partes en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Contrato, quedando las partes facultadas para reemplazarlos, sin expresión de causa, previa comunicación a la otra parte.



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autocorrelado de la
Firma Corte Suprema
de Chile -
Cert N° 123456935863
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>



Los Administradores de Contrato deberán dejar constancia, en actas firmadas por ellos, de los acuerdos que se adopten durante la prestación de los Servicios. Lo anterior es sin perjuicio de la participación de los representantes legales de ambas partes cuando ella se requiera.

VIGÉSIMO PRIMERO: DOMICILIO, LEY APLICABLE Y ARBITRAJE

Para todos los efectos del presente Contrato las Partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia. Este Contrato se registrá por las leyes de la República de Chile.

VIGESIMO SEGUNDO: MISCELÁNEOS.

Este Contrato contiene la totalidad de lo convenido entre las Partes y prevalecerá por sobre todos los acuerdos, contratos o decisiones anteriores de cualquier tipo o naturaleza, ya sea escrita u oral, que existieran entre las Partes relativos al tema aquí tratado;

Las Partes acuerdan que este Contrato sólo podrá ser modificado mediante instrumento escrito celebrado por apoderados de las Partes debidamente autorizados para estos efectos;

El hecho que las Partes no ejercitaren o demoraren el ejercicio de cualquiera de sus derechos de acuerdo con este Contrato no constituirá una renuncia de ellos, como tampoco el ejercicio separado o parcial de algún derecho impedirá el ejercicio de los mismos o de otros derechos;

Para efectos de interpretar el Contrato se entenderá que todas las Partes participaron igualmente en su redacción, por lo que no tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 1.566 del Código Civil;

En el presente Contrato los términos definidos en singular incluyen también el plural, y viceversa;

Cualquier cláusula, párrafo o parte de alguno de los contratos de que da cuenta el presente instrumento que sea declarado ineficaz, nulo o ilegal por cualquier razón, todas las demás cláusulas, párrafos o partes del Contrato que pudieran surtir efecto sin dicha cláusula, párrafo o parte nula o ilegal, continuarán en pleno vigor, siempre y cuando, la falta de vigor de uno cualquiera de los párrafos o subpárrafos de este instrumento no afecte en forma relevante o cambie sustancialmente el sentido del Contrato o afecte sustancialmente los derechos y obligaciones de las Partes.



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autocreado de la
Firma Corte Suprema
de Chile.
Cert N° 123456935863
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>





Cualquier dificultad que se suscite entre las partes, con motivo u ocasión del presente Contrato será resuelta por un árbitro arbitrador, quien actuara sin formas de juicio debiendo tan solo oír las partes verbalmente o por escrito o darles citación de las diligencias y actuaciones. En contra del fallo del árbitro no podrá deducirse recurso alguno, incluso el de queja por supuestas faltas o abusos.

Para todos los efectos las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

El presente Contrato se firma en tres ejemplares de igual tenor quedando dos en poder de la Comunidad y uno en poder Climate Smart Leasing.

Juan Pablo
González Jaramillo
16286068-2
jgonzalez@climatesmartleasing.com



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 01-12-2025 a las 21:48:06 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1764636486681
Validar en <https://www5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>



JUAN PABLO GONZÁLEZ JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL
CLIMATE SMART LEASING

Juan Moisés
González Muñoz
12436839-1
juan.sud@gmail.com



Firmado electrónicamente según Ley 19799
el 01-12-2025 a las 20:39:13 con Firma Electrónica Avanzada
Código de Validación: 1764632353902
Validar en <https://www5.esigner.cl/esignercryptofront/documento/verificar/>



JUAN MOISES GONZÁLEZ MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL
PUERTA PATAGONIA HABITACIONAL



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada
Ley N° 19.799
Autocreado de la
Firma Corte Suprema
de Chile.
Cert N° 12345678901
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>



Documentos con Validez Legal Ley N° 19.799. Certif



PROTOCOLIZADO CON ESTA FECHA EN EL
REGISTRO RESPECTIVO CON EL NRO 62635
dos de diciembre de 2025, Repertorio 70416.



Certificado emitido con
Firma Electrónica Avanzada Ley N° 19.799
Autoacordado de la
Excma Corte Suprema
de Chile -
Cert N° 123456935863
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

